

POLITYKA PRYWATNOŚCI BISTROMAPA.PL

Wersja: 1.0

Obowiązuje od: [DATA]

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z BistroMapa.pl jest:

[PEŁNA NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO]

[ADRES]

NIP: [NIP]

E-mail: [E-MAIL]

Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych:

[E-MAIL RODO]

2. Zakres Polityki

Polityka opisuje sposób przetwarzania danych osobowych osób korzystających z BistroMapa.pl.

Dotyczy między innymi:

- użytkowników,
- właścicieli restauracji,
- osób kontaktowych restauracji,
- osób publikujących opinie i komentarze,
- osób kontaktujących się z administratorem.

Administrator realizuje obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek przekazania informacji o celach, podstawach oraz okresach przetwarzania danych.

3. Dane użytkownika

W przypadku zwykłego użytkownika możemy przetwarzać:

- adres e-mail,
- hasło w postaci zabezpieczonego skrótu,
- nazwę użytkownika,
- miejscowość,
- informacje o zapisanych restauracjach,
- opinie i komentarze,
- zgłoszenia błędnych informacji,
- dane techniczne związane z korzystaniem z Serwisu.

Hasła nie są przechowywane w postaci jawnej.

4. Dane restauratora

W przypadku właściciela restauracji możemy przetwarzać:

- imię i nazwisko lub nazwę,
- adres e-mail,
- hasło w postaci zabezpieczonego skrótu,
- numer telefonu,
- NIP,
- dane restauracji,
- dane adresowe restauracji,
- adres profilu Facebook,
- informacje dotyczące subskrypcji,
- informacje dotyczące płatności,
- informacje dotyczące weryfikacji właściciela,
- historię zgłoszeń i działań administracyjnych.

Zakres danych może zależeć od rodzaju konta i wykorzystywanych funkcji.

5. Cele przetwarzania

Dane mogą być przetwarzane w celu:

1. utworzenia i prowadzenia konta,
 2. świadczenia usług BistroMapa.pl,
 3. obsługi restauracji,
 4. obsługi płatności,
 5. obsługi subskrypcji,
 6. weryfikacji właściciela restauracji,
 7. obsługi opinii i komentarzy,
 8. obsługi zgłoszeń,
 9. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu,
 10. wykrywania nadużyć,
 11. obsługi reklamacji,
 12. prowadzenia dokumentacji księgowej,
 13. realizacji obowiązków prawnych,
 14. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 15. zapewnienia prawidłowego działania infrastruktury.
-

6. Podstawy prawne

W zależności od konkretnego celu przetwarzanie może odbywać się na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO — wykonanie umowy,
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO — obowiązek prawny,
 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO — prawnie uzasadniony interes administratora,
 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO — zgoda, jeżeli jest wymagana.
-

7. Opinie i komentarze

Opinia użytkownika jest powiązana z jego kontem.

Komentarz nie jest anonimowy.

Publicznie prezentowana jest nazwa użytkownika wybrana podczas korzystania z Serwisu.

Użytkownik powinien unikać publikowania danych osobowych innych osób.

Treści mogą być moderowane w przypadku zgłoszenia naruszenia Regulaminu.

8. Dane restauracji

Informacje dotyczące restauracji mogą być przetwarzane i publicznie prezentowane w celu funkcjonowania katalogu BistroMapa.pl.

Może to obejmować między innymi:

- nazwę restauracji,
 - adres,
 - numer telefonu,
 - lokalizację,
 - opis,
 - menu,
 - zdjęcia,
 - adres Facebook,
 - aktualne danie dnia.
-

9. Dane pobierane ze źródeł zewnętrznych

BistroMapa.pl może korzystać z danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, w szczególności z usług Google oraz publicznie dostępnych informacji dotyczących restauracji.

Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane ze źródeł innych niż osoba, której dotyczą, mogą powstać dodatkowe obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO.

Zakres takich danych powinien być ograniczony do danych niezbędnych do działania funkcji Serwisu.

10. Facebook

Restaurator przekazuje adres profilu Facebook restauracji.

System może analizować publicznie dostępne publikacje w celu automatycznego wykrywania aktualnej oferty.

BistroMapa.pl nie wymaga od restauratora podania loginu ani hasła do Facebooka.

11. Stripe

Płatności są realizowane za pośrednictwem Stripe.

Dane płatnicze są obsługiwane przez Stripe zgodnie z zasadami tej usługi.

BistroMapa.pl może przechowywać dane techniczne dotyczące płatności i subskrypcji, takie jak:

- identyfikator klienta,
 - identyfikator subskrypcji,
 - status płatności,
 - okres rozliczeniowy,
 - daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.
-

12. Google Maps i Google API

Serwis może korzystać z usług Google w celu:

- określania lokalizacji,
- wyszukiwania miejsc,
- prezentowania danych dotyczących restauracji,
- pobierania ocen lub informacji o lokalach.

Dane pochodzące z Google mogą ulegać zmianom niezależnie od administratora BistroMapa.pl.

13. Poczta elektroniczna

Do obsługi wiadomości systemowych może być wykorzystywany Gmail/Google SMTP.

Wiadomości mogą obejmować:

- potwierdzenie rejestracji,
- informacje dotyczące konta,
- informacje dotyczące restauracji,
- informacje dotyczące płatności,
- informacje bezpieczeństwa,
- odpowiedzi administratora.

14. Hosting i infrastruktura

Serwis może korzystać z infrastruktury Railway.

Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania aplikacji, bazy danych i usług technicznych.

Administrator powinien zawrzeć odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych z dostawcami, jeżeli charakter usług tego wymaga.

UODO wskazuje, że administrator powinien korzystać z podmiotów przetwarzających zapewniających odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i zgodności z RODO.

15. Bezpieczeństwo

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych.

Obejmują one w szczególności:

- hashowanie haseł,
- kontrolę dostępu,
- ograniczenie dostępu administratorów,
- zabezpieczenie infrastruktury,
- logowanie istotnych zdarzeń,
- ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do danych powinien być ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonywania powierzonych obowiązków.

16. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

W szczególności:

- dane aktywnego konta — przez czas posiadania konta,
- dane związane z płatnościami — przez okres wymagany przepisami prawa,
- dane wymagane do dochodzenia roszczeń — przez okres przedawnienia właściwych roszczeń,
- dane restauracji w statusie REMOVAL — przez maksymalnie 3 miesiące w celu umożliwienia odzyskania restauracji, z zastrzeżeniem obowiązków prawnych wymagających dalszego przechowywania.

Po zakończeniu właściwego okresu dane mogą zostać usunięte lub poddane anonimizacji.

17. Prawa użytkownika

Osobie, której dane dotyczą, mogą przysługiwać prawa wynikające z RODO, w szczególności:

- prawo dostępu do danych,
- prawo sprostowania danych,
- prawo usunięcia danych,
- prawo ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

UODO wskazuje również na obowiązek informowania o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

18. Skarga do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami.

19. Usunięcie konta

Użytkownik może złożyć żądanie usunięcia konta.

Restaurator może zainicjować usunięcie restauracji.

Usunięcie danych może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązków prawnych, księgowych lub konieczności dochodzenia roszczeń.

20. Zmiany Polityki

Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku:

- zmian prawnych,
- zmian technologicznych,
- zmian dostawców,
- dodania nowych funkcjonalności.

Aktualna wersja jest publikowana na stronie [BistroMapa.pl](https://bistromapa.pl).
